COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

Proposta n. 143 **COPIA**

Settore STRATEGICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 995 del 12/10/2026

Oggetto:	**Affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 2 linee dati destinate al sistema di videosorveglianza comunale - integrazione impegno di spesa. Beneficiario: Fastweb Spa**

La sottoscritta Norida Di Maio, in virtù del decreto del Sindaco del Comune di San Giuliano Terme n. 94 del 9/10/2024 di nomina a Segretario Titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di San Giuliano Terme e Collesalvetti, la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

Visto

il decreto del Sindaco n. 4 del 16.04.2026 con il quale si attribuiva al Segretario Generale, in aggiunta alle ulteriori funzioni attribuite con Decreto n. 37 del 5.11.2024, le funzioni aggiuntive di coordinamento organizzativo risorse umane; pianificazione strategica e performance; servizi e consulenza legale; innovazione tecnologica e intelligenza artificiale con decorrenza 16.04.2026 e di attribuire inoltre con medesima decorrenza "ad interim" la direzione del settore amministrativo, per il periodo limitato alla nomina del dirigente amministrativo, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

Visti:

- lo Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 6.04.2023;

- la deliberazione n. 121 del 23/12/2025 del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza 2026-2028;
- la deliberazione n. 88 del 26/09/2025 del Consiglio Comunale di approvazione del DUP 2026-2028 e la Nota di Aggiornamento al DUP approvata con Deliberazione n. 119 del 23/12/2025;
- la deliberazione n. 35 del 27/02/2026 della Giunta Comunale di approvazione del PEG previsionale 2026- 2028;
- la deliberazione n. 46 del 10.03.2026 della Giunta comunale di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Richiamata la determinazione n. 179 (R.G. n. 655) del 29/07/2024 dove si affidava il servizio di fornitura di n. 2 linee dati per il progetto di realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato sul territorio comunale alla ditta Fastweb S.p.a. P.Iva n.12878470157 con sede in P.zza A. Olivetti 1 Milano 20128 ed assunto l'impegno di spesa n. 2026.3962 di € 3.220,80 sul Cap. 339.3 "SICUREZZA URBANA - Utenze telefoniche" - codice bilancio 03.02 - 1.03.02.05.001 del BP 2026/2028;

Considerato che:

- in fase di esecuzione degli interventi tecnici per l'attivazione del collegamento presso la sede della Polizia Locale (sita in Via Nino Bixio n. 60, Collesalvetti), l'operatore incaricato ha riscontrato rilevanti criticità di natura tecnico-strutturale per la stesura dei cavi di rete;
- al fine di superare le predette problematiche e garantire la continuità operativa del progetto, la ditta fornitrice ha proposto la variazione della soluzione tecnologica tramite passaggio ad architettura FWA (Fixed Wireless Access);
- la suddetta variante tecnologica comporta un maggior costo pari a complessivi € 1.903,20 (comprensivo di IVA se dovuta), come risultante dalla Proposta di Adesione (PDA) allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione dell'impegno n. 2026.3962 - 2027.95 - 2028.46 per un importo complessivo di € 1.903,20 (€ 1.560,00 oltre IVA 22%), al fine di garantire la copertura finanziaria per il perfezionamento della fornitura ed il completamento dell'impianto di videosorveglianza, impuntandolo la relativa spesa sul Cap. 339.3 secondo la seguente articolazione pluriennale:

- esercizio 2026: € 439,20 (€ 360,00 oltre IVA al 22%, comprensivi di € 120,00 per quota *una tantum*) impegno n.3962;
- Esercizio 2027: € 878,40 (€ 720,00 oltre IVA al 22%) impegno n.95;
- Esercizio 2028: € 585,60 (€ 480,00 oltre IVA al 22%) impegnno n.46;

Accertato che:

- le verifiche presso il Casellario Informatico dell'ANAC hanno dato esito negativo circa la presenza di annotazioni interdittive;
- la regolarità contributiva è attestata dal DURC online (Protocollo INAIL_50762938), con scadenza validità al 13/09/2026;
- è stato acquisito il CIG: BCABAE3298;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000 previa sottoscrizione.

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** la variazione tecnologica (soluzione FWA) e l'adeguamento economico relativi al servizio di fornitura in oggetto, di cui all'allegata Proposta di Adesione (PDA) presentata dalla società Fastweb S.p.a. P.Iva n.12878470157;
3. **di integrare** l'impegno di spesa n. 2026.3962 - 2027.95 - 2028.46, assunto con determinazione n. 102 (R.G. n. 738) del 11/08/2026, per la somma ulteriore di € 1903,20 (IVA inclusa);
4. **di imputare** la suddetta maggiore spesa sul Cap. 339.3 "SICUREZZA URBANA - Utenze telefoniche" – Codice Bilancio 03.01-1.03.02.05.001 del Bilancio di Previsione 2026, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente tabella:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Impegno da integrare	Anno di esigibilità	CIG	Beneficiario (Denominazione, CF/PI, codice beneficiar
Classificazione: 1.03.02.05.001 Missione/programma: 03.02 Cap 339.3	€ 439,20	3962	2026	BCABAE3298	Fastweb S.p.a. P.zza A. Olivetti 1 Milano 20128 12878470157
	€ 878,40	95	2027		
	€ 585,60	46	2028		

5. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000;
6. **di disporre** la nomina del Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 in persona della dott.ssa Norida Di Maio, che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241 /1990;
7. **di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, avverrà entro il 31 dicembre 2026;
8. **di dare atto** che le somme realtive alla annualità 2027 e 2028 saranno impegnate sul bilancio 2025/2027, trattandosi si servizio afferente ad una funzione fonamentale dell'ente, in particolare ai sensi dell'art.19, comma 1, lett. a) del D.L. n.95/2012 convertito con L. n.135/2012, "prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile", in applicazione di quanto previsto dall'art. 183, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n.267/2000;

9. **di dare atto** che, che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge;
10. che ai sensi e per effetti di tale norma, la ditta aggiudicataria deve comunicare, mediante la compilazione di apposita autocertificazione, entro 7 giorni dal ricevimento dell'aggiudicazione definitiva, le coordinate bancarie o postali dedicate in via non escluso IVA alle commesse delle Pubbliche Amministrazioni e che nel caso di mancato rispetto e di dichiarazione mendace:
    - il contratto diverrà nullo di diritto e risolto automaticamente;
    - verranno applicate le sanzioni elencate all'art.6 della legge medesima;
11. **di comunicare** al soggetto beneficiario il presente atto a seguito della sua esecutività, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; tale comunicazione conterrà tutti i dati essenziali del rapporto negoziale (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'offerta, informazioni per la consegna e la fatturazione, ecc.) e, pertanto, il relativo documento di accettazione debitamente sottoscritto equivarrà a tutti gli effetti a stipula del contratto;
12. **di dare atto** che la presente spesa soggiace alle regole dello *Split Payment* di cui all'art. 1 comma 629, lett.b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
13. **di dare atto** che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs.n. 267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
14. **di dare atto** che le fatture che le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara **CIG BCABAE3298** e il Codice Univoco per la fatturazione elettronica **4VY3DU**, e verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte di questo Ente, fatte salve eventuali contestazioni in merito alla regolare esecuzione della prestazione e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC online (DOL);
15. **di adempiere** agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n.33/2013 *(Amministrazione Trasparente)*;
16. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva;
17. **di disporre** la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni del Settore Strategico, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Norida Di Maio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. **995** del **12/10/2026**, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile
Favorevole
attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Variazioni Impegni

Tipo	**Anno Impegno**	**N. Impegno**	**N.sub**
Variazione Impegno (Aumento impegno)	2026	3962	0
N. provv impegno	**Fornitore**	**Data Impegno**	**CIG**
0	FASTWEB SPA	08/10/2026	
Indirizzo Fornitore		**Importo Variazione**	
Piazza Adriano Olivetti 1 - 20139 MILANO (MI)		439,20	
Importo aggiornato Impegno		**C.F./P.IVA Fornitore**	
1.220,00			

Tipo	**Anno Impegno**	**N. Impegno**	**N.sub**
Variazione Impegno (Aumento impegno)	2027	95	0
N. provv impegno	**Fornitore**	**Data Impegno**	**CIG**
0	FASTWEB SPA	08/10/2026	
Indirizzo Fornitore		**Importo Variazione**	
Piazza Adriano Olivetti 1 - 20139 MILANO (MI)		878,40	
Importo aggiornato Impegno		**C.F./P.IVA Fornitore**	
2.342,40			

Tipo	**Anno Impegno**	**N. Impegno**	**N.sub**
Variazione Impegno (Aumento impegno)	2028	46	0
N. provv impegno	**Fornitore**	**Data Impegno**	**CIG**
0	FASTWEB SPA	08/10/2026	
Indirizzo Fornitore		**Importo Variazione**	
Piazza Adriano Olivetti 1 - 20139 MILANO (MI)		585,60	
Importo aggiornato Impegno		**C.F./P.IVA Fornitore**	
1.561,60			

Collesalvetti, 12/10/2026

Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Martellini

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 20/10/2026 al 04/11/2026.

Collesalvetti, 20/10/2026

L'incaricato
CANNISTRARO MARCO

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	